

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5399/2536

นาย ประเสริฐ ธนาฤทธิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 26

พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจศาลสั่ง
บังคับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามในใบอนุญาต เพราะการลงนามในใบอนุญาตหรือ
ไม่นั้นเป็นอำนาจของจำเลยโดยเฉพาะ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลพิพากษา
ตามคำขอของโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อจำเลยในฐานะเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายแต่จำเลยไม่ยอมลงนามในใบอนุญาตซึ่งเป็นการขัดต่อ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 26ขอให้จำเลยลงนามในใบ
อนุญาตปลูกสร้างอาคารตามฟ้องให้โจทก์ภายใน 7 วัน

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องของโจทก์แล้ว มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามในใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารตามที่โจทก์ยื่นคำขอ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจศาลสั่งบังคับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามในใบอนุญาตเพราะการลงนามในใบอนุญาตหรือไม่นั้น เป็นอำนาจของจำเลยโดยเฉพาะ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลพิพากษาตามคำขอของโจทก์ได้ถ้าโจทก์เห็นว่าคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารของโจทก์ถูกต้องตามกฎหมายแต่จำเลยไม่ยอมลงนามในใบอนุญาต หากโจทก์ต้องเสียหายประการใด โจทก์ชอบที่จะไปดำเนินคดีเป็นเรื่องใหม่ต่างหาก ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของโจทก์และศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำพิพากษายืนศาลฎีกาเห็นฟ้องในผล ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชลอ ทองแถม-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ